

1. 개정이유

「중앙행정권한 및 사무 등의 지방일괄 이양을 위한 물가안정에 관한 법률 등 46개 법률 일부개정을 위한 법률」 시행 및 「항만법」 개정에 따라 이를 반영하여 시행에 필요한 사항을 정하고, 운영상 나타난 미비점을 보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 「지방일괄이양법」 시행('21.1.1.)에 따라 지방관리무역항 및 지방관리 연안항의 관리청이 시·도지사로 지정됨에 따라 관련 조문을 수정함(안 제2조, 제7조)
- 나. 항만개발사업의 사업수행능력 평가 시 세부평가항목별 배점을 조정하여 평가의 변별력을 강화하고 세부내용을 명확화하는 등 정비하여 내실있는 평가 제도 운영을 도모함(안 제6조, 별표1 ~ 3)
- 다. 항만법 시행규칙 개정사항을 반영하여 비관리청 항만개발사업의 착수시기를 연기할 수 있도록 함(안 제22조)
- 라. 수역시설에 대한 투자비 보전 적용을 배제하는 경우가 항만법 시행규칙 제15조와 맞지 않아 이를 반영하여 수정함(안 제27조)
- 마. 항만시설을 무상으로 사용하는 비관리청이 해당 항만시설을 타인에게 사용하도록 하는 경우 전대차 계약을 체결하고 관리청에 신고하도록 하여 항만시설의 사용관계 및 권리관계를 명확히 함(안 제29조)
- 바. 지방세기본법령에 따른 과세자료 제출을 위해 항만관리청에서 비관리청 항만개발사업의 실시계획 승인 및 준공 관련 자료를 정기 보고하도록 함(안 제32조)

사. 우리말 순화 및 맞춤법 등을 교정하고 중복조항 등을 수정하여 훈령을
정비함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「항만법」, 「항만법 시행령」, 「항만법 시행규칙」, 「지방
방일괄이양법」, 「지방세기본법」, 「지방세기본법 시행령」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표